
「부패방지 및 내부공익신고 업무 훈령」

개정이유 및 주요내용

1. 개정이유

국방부 청렴음부즈만 권고*와 최신 용어 반영 및 일부 훈령 조문 상 법적 근거를 명확하게 하기 위한 일부개정임.

* 익명신고 처리 지침을 행정규칙화 할 것('24.7.24.)

2. 주요내용

가. 용어 최신화 (안 제3조 개정)

- '20년 「군인사법 시행령」 개정으로 '헌병' 병과 명칭이 '군사경찰'로 개정된 점 반영

나. 익명·가명·차명 신고 처리 방침 구체화 (안 제8조 개정, 별표 1 신설)

- 지침으로 운영되던 익명신고 처리 지침을 훈령화하여 국민에게 공개함으로써, 익명신고가 단순 민원 창구가 아닌 부정부패 신고 창구임을 명시하고 처리 기준을 제시*

* 단순 불편사항 신고 등 미처리, 신고가 구체적이고 신빙성 있는 경우 조사 착수 등

다. 신고자 책임 감면에 대한 법적 근거 명시 (안 제13조 개정)

- 현행 훈령 상 기관장은 신고와 관련해 발견된 신고자의 위법 행위 등을 이유로 신고자에게 징계 등을 할 경우 관계 법령에도 불구하고, 징계 등을 감경할 수 있음.
- 훈령에 관계 법령과 다르게 징계 등을 감경할 수 있도록 하는 것은 상위법 위반 논란 소지가 있어, 「부패방지권익위법」 제 66조제2항에 따라 감경할 수 있다는 것을 명시 필요

3. 주요토의 과제 : 없음

4. 참고사항

가. 관계법령 : 부패방지권익위법 및 같은 법 시행령

나. 예산조치 : 해당 없음

다. 합 의 : 해당 없음

라. 기 타 : 해당 없음